

**द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2253/2018**

अपीलार्थी श्री राजेश कुमार, आ.रामशरन निवासी ग्राम सलवा, पो. घुटरा, तह. मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया  
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी डॉ. आशीष करण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया, जिला-कोरिया  
आदेश दिनांक : 04.01.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री राजेश कुमार अनुपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी की ओर से श्रीमती तारा मरावी उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2017 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-  
“राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कीटनाशक दवा छिड़काव का प्रतिवेदन तहसील मनेन्द्रगढ़ का ग्रामवार व्ही.सी. 2 प्रपत्र में वर्ष 2015—16 का प्रदाय किया जावे।”
- 4/ समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 31.10.2017 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.05.2018 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।
- 5/ श्री आशीष करण जनसूचना अधिकारी एवं डॉ. रामेश्वर शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया द्वारा ज्ञाप.क्र. 4077 दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से आयोग को संयुक्त हस्ताक्षरित जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री राजेश कुमार द्वारा “राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कीटनाशक दवा छिड़काव का प्रतिवेदन तहसील मनेन्द्रगढ़ का ग्रामवार व्ही.सी. 2 प्रपत्र में वर्ष 2015—16 की जानकारी चाही गयी थी। जानकारी आवेदक के डाक पते पर पुनः भेजा गया। अतः प्रकरण क्रमांक ए/2253/2018 में कार्यालय से की गयी कार्यवाही की छायाप्रति आप की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
- 6/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर यह पाया कि अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन दिनांक 08.03.2017 की जानकारी प्रथम बार दिनांक 27.12.2021 को प्रेषित करने का लेख किया है तथा डाक रसीद की छायाप्रति संलग्न किया है।
- 7/ जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के जवाब के अवलोकन पश्चात प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं :-

1. प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(2) में जनसूचना आवेदन दिनांक 08.03.2017 से 30 दिन के समयावधि में पदस्थ रहे डॉ. आशीष करण जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया को आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(2) में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में दिनांक 28.12.2021 को जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से आयोग को जवाब प्रेषित किया गया जिसमें प्राप्त जनसूचना आवेदन दिनांक 08.03.2017 के परिपेक्ष्य में प्रथम बारजानकारी दिनांक 27.12.2021 को प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया है, क्या जानकारी भेजी गयी यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जवाब के साथ भेजी गयी जानकारी संलग्न नहीं की गयी है। वैसे भी प्राप्त जनसूचना आवेदन की जानकारी प्रथम बार लगभग 3 वर्ष 8 माह विलंब से प्रेषित किया जाना पाया गया। इस प्रकार आयोग के आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(1) में जानकारी प्रदाय करने के आदेश का पालन किया गया है, किन्तु डॉ. आशीष करण जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरियाके द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब में कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए आयोग को प्रेषित जवाब समाधान कारक एवं संतोषजनक नहीं पाया गया। अतएव डॉ. आशीष करण जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत रु. 250 /— प्रतिदिन के मान से अधिकतम रु.25000 /— अर्थदण्ड किये जाने के प्रावधान के तहत रु. 25000 /— अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी को आयोग के आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(3) में सूचना पत्र जारी किया गया था कि प्रथम अपील दिनांक 31.10.2017 से 45 दिन की अवधि में पदस्थ प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन का निराकरण अधिनियम की धारा 19 (6) के तहत 30 दिन के भी या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जावेगा, जो उसके फाइल किये जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक न हो, उक्त निर्धारित समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण नहीं करने के लिए क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071 /2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के

अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे।

उक्त सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में डॉ. रामेश्वर शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया द्वारा प्रथम अपील आदेश पारित किये जाने के संबंध में जवाब में उल्लेख नहीं किया है तथा आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(3) में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जारी सूचना पत्र के संबंध में संयुक्त हस्ताक्षरित जवाब में प्रथम अपील आवेदन के निराकरण करने या नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा प्रथम अपील आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (6) के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत निराकरण किया जाना नहीं पाये जाने के कारण डॉ. रामेश्वर शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा संचालक चिकित्सा सेवाएं छ.ग. रायपुर से की जाती है।

- 8/ आदेश की प्रतिलिपि संचालक चिकित्सा सेवाएं (छ.ग.) को अर्थदण्ड की राशि वसूली हेतु प्रेषित किया जावे।
- 9/ उक्त निर्देश के साथ द्वितीय अपील प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 10/ आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संचालक चिकित्सा सेवाएं को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-  
(ए.के. अग्रवाल)  
राज्य सूचना आयुक्त